

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 400 del 10/11/2021 COPIA
---	--	--

DETERMINAZIONE N. 43 del 10.11.2021

Oggetto: Liquidazione compensi professionali avv. Salvatore Virgilio Conte – Atto di appello avverso la Sentenza n. 1260/2021, emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio contro la Curatela del fallimento Schillacium.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentarivigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presenteatto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 16 del 5 Settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- con deliberazione n. 17 del 5 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 84 del 15.10.2021, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponesse atto di appello avverso la Sentenza n. 1260/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile, nella causa avente n. 2534/2007 R.G.A.C., promossa dal Comune di Squillace contro la Curatela del Fallimento Schillacium Spa, in persona del Curatore Fallimentare, avv. Paolo Battaglia;

la determinazione n. 368/2021, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Salvatore Virgilio Conte, del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Salvatore Virgilio Conte, ha richiesto il pagamento delle spese affrontate per la costituzione in giudizio, nonché il compenso, in quanto ha trasmesso l'atto di appello all'uopo predisposto;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Salvatore Virgilio Conte, la somma complessiva di € 2.396,00 di cui Euro 1.200,00 per contributo

unificato, Euro 1.000,00 per onorari, Euro 46,00 per CAP 4%, Euro 150,00 per spese generali al 15% ;

Vista la fattura n. 5 in data 25.10.2021, per la somma complessiva di € 2.396,00, al lordo di accessori di legge (cap 4% + rimborso forfettario per spese generali 15%) e delle spese vive, a titolo di compenso professionale per la proposizione dell'atto di appello avverso la Sentenza n. 1260/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione civile, nella causa avente n. 2534/2007 R.G.A.C., promossa dal Comune di Squillace contro la Curatela del Fallimento Schillacium Spa, in persona del Curatore fallimentare, avv. Paolo Battaglia;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il D.Lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare in favore dell'avv. Salvatore Virgilio Conte, del foro di Catanzaro, la somma di Euro 1.200,00 per pagamento contributo unificato, Euro 1.000,00 per onorari, Euro 46,00 per CPA al 4%, Euro 150,00 per spese generali al 15%, per un totale complessivo di Euro 2.396,00, relativo alla proposizione dell'atto di appello avverso la Sentenza n. 1260/2021 emessa dal Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile, nella causa avente n. 2534/2007 R.G.A.C., promossa dal Comune di Squillace contro la Curatela fallimentare in persona del curatore fallimentare, avv. Paolo Battaglia;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 5 in data 25.10.2021;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 gestione residui, impegno n. 298/2021;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

f.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:
Impegno:
Intervento:
Squillace,

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to dott. Pasquale Muccari

E' copia conforme all'originale
Squillace, li 10/11/2021

IL DIRIGENTE
avv. Giuseppina Ferrucci

